

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1281 -
1282/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

นาย ธนหรือดำ พูลทจิต กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 3, มาตรา 83, มาตรา 233

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม มาตรา 282

จำเลยที่2ถึงที่4ตกลงกันเป็นหุ้นส่วนซื้อ เรือเอี่ยมจุ่นมาต่อเติมดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในกิจการท่องเที่ยวโดยจำเลยที่2มีหน้าที่ไปติดต่อขอซื้อเรือจำเลยที่3มีหน้าที่ติดต่อจดทะเบียนและขออนุญาตใช้เรือจำเลยที่4มีหน้าที่ออกแบบและต่อเติมเรือและได้จ้างจำเลยที่1ขับเรือของกลางซึ่งมีลักษณะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในเรือไปในการรับจ้างขนส่งคนโดยสารด้วยการบรรทุกจนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลในเรือนั้นจึงเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกระทำความผิดด้วยกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 คำว่า"น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะ"ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา233ไม่ใช่ผลของการกระทำเพราะความผิดสำเร็จโดยที่ยัง ไม่มีความเสียหาย เป็นแต่การกระทำหรือเจตนากระทำมีสภาพน่าจะเป็นอันตรายเท่านั้น เมื่อเรือนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในเรือนั้นแม้ยังไม่มี ความเสียหายก็เป็น ความผิดสำเร็จแล้ว ความผิดฐานทำการเดินเรือในขณะที่ประกาศนียบัตร สิ้นอายุแล้วตาม พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ที่ใช้ในกรณีที่จำเลยที่1กระทำความผิดกำหนดโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ภายหลังการกระทำความผิดได้มีการแก้ไขโดย

กำหนดโทษเป็นปรับไม่เกินสองพันบาทจึงต้องใช้กฎหมายตามที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ที่ 1 ตาม พระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 282 และ ลงโทษ จำเลย ทั้ง สี่ ตามพระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481 มาตรา 4, 5, 9 ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 233, 91, 83 คืบ ของกลางแก่ เจ้าของ และ นับ โทษ จำเลย ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 ต่อ จาก โทษ ใน คดีอาญาหมายเลขดำ ที่ 1509/2533 ของ ศาล จังหวัด ขอนแก่น

จำเลย ทั้ง สี่ ให้การ ปฏิเสธ แต่ จำเลย ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 รับ ว่าเป็น บุคคล เดียว กับ จำเลย ใน คดี ที่ โจทก์ ขอให้ นับ โทษ ต่อ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ที่ 1 มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติการ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 282 ให้ จำคุก 3 เดือนจำเลย ที่ 1 ให้การ รับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวน และ นำสืบ พยาน เป็นประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มี เหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่งใน สาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 2 เดือน และ จำเลย ทั้ง สี่ มี ความผิดตาม พระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481 มาตรา 9 วรรคแรก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 233, 83 เรียง กระทลงโทษ ฐาน ใช้ เรือ ที่ มิได้ รับ อนุญาต ใช้ เรือ ให้ ปรับ คน ละ 2,000 บาท ฐานใช้ ยานพาหนะ รับจ้าง ขนส่ง คนโดยสาร เมื่อ ยาน พาหนะ นั้น มี ลักษณะ หรือมี การ บรรทุก จน น่า จะ เป็น อันตราย แก่ บุคคล ใน ยานพาหนะ นั้น ให้ จำคุกคน ละ 1 ปี รวม จำคุก จำเลย ที่ 1 มี กำหนด 1 ปี 2

เดือน และ ปรับ 2,000 บาท จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 จำคุก คน ละ 1 ปี และ ปรับ คน ละ 2,000 บาท ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลาง คืบ เจ้าของ ส่วน ที่ โจทก์ ขอให้ นับ โทษ จำคุก จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ต่อ จาก โทษ ของ จำเลย ใน คดีอาญา หมายเลขดำ ที่ 1509/2533 ของศาล จังหวัด ขอนแก่น ให้ยก เสีย เนื่องจาก คดี ดังกล่าว ศาล ยัง ไม่มีคำพิพากษา

จำเลย ทั้ง สี่ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สี่ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง ลงชื่อ ใน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว คดี มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัยตาม ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สี่ ว่า จำเลย ทั้ง สี่ กระทำ ความผิด ฐาน นำ เรือ ที่ ไม่ได้ รับ ใบ อนุญาต ใช้ เรือ มา ใช้ ใช้ ยานพาหนะ รับจ้าง ขนส่ง คนโดยสารเมื่อ ยานพาหนะ นั้น มี ลักษณะ หรือ มี การ บรรทุก จน น่า จะ เป็น อันตรายแก่ บุคคล ใน ยาน พาหนะ นั้น หรือไม่ และ สมควร รอการลงโทษ จำคุก แก่ จำเลยทั้ง สี่ หรือไม่

จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ฎีกา ว่า จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ไม่ได้ เป็นเจ้าของ และ ผู้ใช้ เรือ ของกลาง นั้น ข้อ นี้ โจทก์ มี นาย บุญทัน พิศพล ซึ่ง ขาย อาหาร อยู่ ที่ แผงลอย ขาย ของ เชื้อนอุปรัตน์ และ นาย สมพร กาสาวัง เป็น พยาน เบิกความ สรุป ได้ว่า เรือ ของกลาง เป็น เรือ ของ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 เห็นว่า นาย สมพร เป็น ลูกจ้าง ขับ เรือ อีก ลำ หนึ่ง ของ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ที่ เกิด พลิกคว่ำ ใน วัน เกิดเหตุเบิกความ ยืนยัน ว่า พยาน รับจ้าง ขับ เรือ ที่ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ซื้อ มา และ ต่อเติม เพื่อ ประกอบ กิจการ ท่องเที่ยว ก่อน เกิดเหตุ มา แล้ว ประมาณ 7

เดือน ก่อน เกิดเหตุ จำเลย ที่ 2 ได้ ไป หา พยาน ที่ บ้าน บอก ว่า ใน วันที่ 23 กันยายน 2533 จะ มี นักศึกษา มา นั่ง เรือ เที้ยว ที่ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ต่อมา ใน วันเกิดเหตุ นาง กมลวรรณ ไม่ทราบ นามสกุล ซึ่ง จำเลย ที่ 2 เคย แนะนำ ว่า จะ เป็น ผู้ จัด คนโดยสาร ขึ้น เรือ ได้ พาคคนโดยสาร กลุ่ม หนึ่ง ขึ้น เรือ แล้ว นาง กมลวรรณ ได้ ให้ สัญญาณ ออก เรือ เมื่อ พยาน ขับ เรือ ออกจาก ท่า ได้ ประมาณ 100 เมตร เรือ ก็ เกิด พลิกคว่ำจำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ก็ เบิกความ รับ ว่า เป็น หุ่นส่วน ซื่อ เรือ ของกลางและ เรือ ลำ ที่ พลิกคว่ำ มา ประกอบ กิจการ ท่อง เที้ยว พยานหลักฐาน ของโจทก์ ที่ นำสืบ มา มีเหตุ ผล รับฟัง ได้ ที่ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 อ้างว่าได้ ขाय ให้ แก่ นาย อุดมศักดิ์ แซ่ตั้ง ไป แล้ว ก่อน เกิดเหตุ นั้น เห็นว่า การ ซื่อ ขाय เรือ ทั้ง สอง ลำ จำเลย ที่ 3 เบิกความ ว่า ที่ ยังไม่ได้ จดทะเบียน ซื่อ ขाय ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพราะ สัญญาซื่อขायมี เงื่อนไข ว่า กรรมสิทธิ์ ยัง ไม่ โอน ไป ยัง ผู้ซื่อ จนกว่า จะ ชำระ ราคาครบถ้วน ตาม หนังสือ สัญญาซื่อขाय มี เงื่อนไข เอกสาร หมายเลข 3 สัญญา ดังกล่าว ปรากฏว่า ทำ กัน ก่อน เกิดเหตุ เพียง 7 วัน ไม่มี บุคคลอื่นรู้เห็น เป็น พยาน ทำ สัญญาซื่อขाय กัน ทั้ง ๆ ที่ เรือ ทั้ง สอง ลำ ยัง ไม่ได้รับ ใบอนุญาต ใช้ เรือ และ ยัง ไม่ได้ รับ อนุญาต ให้ นำ เรือ มา เล่น ในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ จาก ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขต 2 เขื่อน อุบลรัตน์ แต่อย่างใด นอกจาก นี้ ตาม ภาพถ่าย สภาพ เรือ หมายเลข ป.จ. 3 ของ ศาล จังหวัด หนองคาย ซึ่ง ถ่าย ภายหลัง เกิดเหตุ ก็ ยัง มี ชื่อ รัชตสวรรค์ ซึ่ง จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ใช้ ใน การ ประกอบ กิจการ ท่องเที้ยว อยู่พยานหลักฐาน ของ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ไม่สามารถ หักล้าง พยานหลักฐาน ของโจทก์ ข้อเท็จจริง ฟังได้ ว่า จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 เป็น เจ้าของ เรือของกลาง จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 เป็น หุ่นส่วน กัน ประกอบ กิจการ ท่องเที้ยวโดย จ้าง ให้ จำเลย ที่ 1 ขับ เรือ ของกลาง ที่ ไม่ได้ รับ ใบอนุญาต ให้ ใช้เรือ บรรทุก คนโดยสาร เล่น ไป ใน ลำน้ำ ของ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน

อุบลรัตน์ เพื่อ ชม ทิวทัศน์จำเลย ทั้ง สี่ จึง มี ความผิด ฐาน ร่วมกัน นำ เรือ ที่ไม่ได้ รับ อนุญาต มา ใช้ ตาม พ้องฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ข้อ นี้ฟังไม่ขึ้น

ที่ จำเลย ทั้ง สี่ ฎีกา ว่า จำเลย ทั้ง สี่ ไม่ได้ กระทำ ความผิด ฐานใช้ ยาน พาหนะ รับจ้าง ขนส่ง คนโดยสาร เมื่อ ยานพาหนะ นั้น มี ลักษณะ หรือ การบรรทุก จน น่า จะ เป็น อันตราย แก่ บุคคล ใน ยานพาหนะ นั้น โจทก์ มีเรือโท สีหนาท มี จิตร เจ้าพนักงาน ตรวจ เรือ และ เรือเอก ชัยรัตน์ ศรีตุลานนท์ เจ้า ทำ ภูมิภาค ที่ 7 เป็น พยาน เบิกความ ประกอบ บันทึก การ ตรวจ สภาพ เรือ เอกสาร หมายเลข 2 ของ ศาลจังหวัด หนองคาย ว่า เรือของกลาง เป็น เรือ บรรทุก ข้าว หรือ ทราบ ทำ ด้วย ไม้ ยัง มี สภาพ ดี ส่วน ที่ดัดแปลง คือ เสา รองรับ ชั้น ที่ สอง มี ข้าง ละ 5 ต้น ขนาด เสา เหล็ก โต 2 นิ้วกลวง พื้น ดาดฟ้า ชั้นล่าง ทำ ด้วย เหล็ก ดัด ธรรมดา ตัว พื้น ใช้ เหล็กแผ่นเรียบ หนา ประมาณ ครึ่ง หุน พื้น ดาดฟ้า ยึด ติดกับ เสา ไม่ แข็งแรง เท่าที่ควรพื้น ชั้น ที่ สอง ยาว 9.30 เมตร กว้าง 2.42 เมตร สูง จาก กราบ เรือ 1.98 เมตร โครงสร้าง เรือ เช่นนี้ หาก บรรทุก คนโดยสาร บน ดาดฟ้า มากจะ ทำให้ จุด ศูนย์ ถ่วง ของ เรือ เลื่อน ขึ้น ไป ด้าน บน เรือ พลิกคว่ำ ได้ ง่ายเรือ ของ กลาง ใช้ วัสดุ และ ฝีมือ ทาง ช่าง ไม่ แข็งแรง หาก นำ ไป ขอ จดทะเบียนใช้ เป็น เรือโดยสาร ก็ จะ ไม่ได้ รับ อนุญาต นาย ชาตรี มะณีญ์ และ นาย ธวัชชัย โสมาบุตร ผู้โดยสาร เรือ ของกลาง เป็น พยาน เบิกความ ว่า วันเกิดเหตุ เรือ ของกลาง บรรทุก คนโดยสาร ขึ้นบน ประมาณ 30 คนชั้นล่าง ประมาณ 20 คน เห็นว่า ตาม บันทึก การ ตรวจ สภาพ เรือเอก สาร หมายเลข 2 ของ ศาลจังหวัด หนองคาย และ ภาพถ่าย สภาพ เรือ หมายเลข 3 ของ ศาลจังหวัด หนองคาย เรือ ของกลาง เป็น เรือ ที่ มิได้ สร้าง มา เพื่อ รับน้ำหนัก ทาง ส่วน สูง การ ที่ บรรทุก คนโดยสาร บน ชั้น ที่ สอง จำนวน มากประมาณ 50 คน ทั้ง ๆ ที่ จำเลย ที่ 3 ทำ หนังสือ ถึง ผู้ อำนวยการ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิต เขต 2 เชื้อนอุบลรัตน์ ตาม หนังสือ เอกสาร หมายเลข 18 ว่า จะ นำ เรือ ที่ ได้ จดทะเบียน การ อนุญาต ให้ ใช้ เดิน เรือ ได้ ตาม

กฎหมาย ส่วนโครงสร้าง ของ เรือ แต่ละ ลำ บรรทุก นักท่องเที่ยว ได้ ครั้ง ละ 30 ถึง 40 คน การ ที่ จำเลย ทั้ง สี่ นำ เรือ ที่ ไม่ได้ รับ ใบอนุญาต ให้ ใช้ เรือมา ใช้ เจือสม กับ คำเบิกความ ของ เรือโท สีนาท ว่า โครงสร้าง เรือ ของกลาง หาก บรรทุก คนโดยสาร บน ดาดฟ้า มาก จะ ทำให้ จุด ศูนย์ ถ่วง ของ เรือ เลื่อนขึ้น ไป ด้าน บน เรือ พลิกคว่ำ ได้ ง่าย เรือ ของกลาง ใช้ วัสดุ และ ฝีมือ ช่างไม่ แข็งแรง หาก นำ ไป ขอ จดทะเบียน ใช้ เป็น เรือโดยสาร จะ ไม่ได้ รับ อนุญาต แสดง ว่า ลักษณะ เรือ ของกลาง และ การ บรรทุก คนโดยสารดังกล่าว มา เห็น ได้ ตาม ความรู้ ของ คน ธรรมดาทั่วไป ว่า น่า จะ เป็นอันตราย แก่ บุคคล ใน เรือ นั้น แล้ว ที่ จำเลย ทั้ง สี่ อ้างว่า เรือ ของกลางไม่มี ลักษณะ หรือ มี การ บรรทุก จน น่า จะ เป็น อันตราย แก่ บุคคล ใน เรือโดย มี จำเลย ที่ 4 และ นาย อนุศักดิ์ จิตรประสบ นาย ช่าง ออก แบบ เรือ กอง ประมง ทะเล กรมประมง เป็น พยาน เบิกความ ว่า เมื่อ ทำการ ต่อเติมเสร็จ แล้ว ส่วน ล่าง ของ เรือ ของกลาง มี น้ำหนัก มากกว่า ส่วน บน 5.83 เท่า เสา ซึ่ง ค้ำ ยัน ระหว่าง ชั้นล่าง กับ ชั้น ที่ สอง มี 10 ต้นสามารถ รับ น้ำหนัก ได้ ประมาณ 26.14 ตัน คาน ของ พื้น ชั้น ที่ สอง มี 5 อัน สามารถ รับ น้ำหนัก ได้ มากกว่า 30 ตัน นั้น เห็นว่า พยาน ของ จำเลยทั้ง สี่ ไม่มี น้ำหนัก หัก ล้าง พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ข้อเท็จจริง พังได้ว่า เรือ ของกลาง นั้น มี ลักษณะ หรือ มี การ บรรทุก จน น่า จะ เป็น อันตราย แก่บุคคล ใน เรือ ที่ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา ว่า จำเลย ที่ 4 เป็น ผู้ทำการออก แบบ และ คำนวณ โครงสร้าง แต่ ผู้ เดียว จำเลย อื่น ไม่มี ส่วน รู้เห็นด้วย นั้น เห็นว่า จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ตกลง กัน เป็น หุ้นส่วน ซื่อเรือ เอี่ยมจันทมา ต่อเติม ดัดแปลง เพื่อ ใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน ใน กิจการท่องเที่ยว โดย มี จำเลย ที่ 2 มี หน้า ที่ ไป ติดต่อ ขอ ซื่อ เรือ ของกลางและ เรือ ลำ ที่ เกิด พลิกคว่ำ จำเลย ที่ 3 มี หน้า ที่ เกี่ยว กับ การ ติดต่อจดทะเบียน และ ขออนุญาต ใช้ เรือ จำเลย ที่ 4 มี หน้า ที่ ใน การ ออก แบบและ ต่อเติม เรือ ทั้ง สอง ลำ ให้ เป็น สอง ชั้น และได้ จ้าง จำเลย ที่ 1 ขับ เรือของกลาง ซึ่ง มี ลักษณะ น่า

จะเป็น อันตราย แก่ บุคคล ใน เรือ ไป ใน การ รับจ้างขนส่ง คนโดยสาร ด้วย การ บรรทุก จน น้า เป็น อันตราย แก่ บุคคล ใน เรือ นั้นจึง เป็น กรณี ที่ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วม กระทำ ความผิด ด้วยกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ที่ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 4 ฎีกา ว่า ยังไม่มี ผล ใด ๆ เกิดขึ้น อัน จะ ถือว่า ได้รับ ความเสียหาย ไม่มี ใคร เป็นผู้เสียหาย การกระทำ จึง ไม่มี ผล เป็น ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 233 นั้น เห็นว่า คำ ว่า "น้า จะ เป็น อันตราย แก่ บุคคล ใน ยานพาหนะ "ตาม มาตรา 233 ไม่ใช่ ผล ของ การกระทำ เพราะ ความผิด สำเร็จ โดย ที่ ยัง ไม่มี ความเสียหาย เป็น แต่ การกระทำ หรือ เจตนา กระทำ มี สภาพน้า จะ เป็น อันตราย เท่านั้น การกระทำ ของ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกันใช้ เรือ ของกลาง รับจ้าง ขนส่ง คนโดยสาร เมื่อ เรือ นั้น มี ลักษณะ หรือมี การ บรรทุก จน น้า จะ เป็น อันตราย แก่ บุคคล ใน เรือ นั้น แม้ ยัง ไม่มีความเสียหาย ก็ ความผิด สำเร็จ แล้ว จำเลย ทั้ง สี่ มี ความผิด ฐาน ร่วมกัน ใช้ ยานพาหนะ รับจ้าง ขนส่ง คนโดยสาร เมื่อ ยานพาหนะ นั้น มี ลักษณะหรือ การ บรรทุก จน น้า จะ เป็น อันตราย แก่ บุคคล ใน ยานพาหนะ นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 233 ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สี่ ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

ที่ จำเลย ที่ 3 ขอให้ ลงโทษ ปรับ สถาน เดียว และ จำเลย ทั้ง สี่ ขอให้รอกการ ลงโทษ จำคุก นั้น เห็นว่า ไม่ปรากฏ ว่า จำเลย ทั้ง สี่ ได้รับ โทษจำคุก มา ก่อน จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 รับ ราชการ จำเลย ที่ 3 เป็น ทนายความจำเลย ที่ 4 ขณะ เกิดเหตุ รับ ราชการ จำเลย ทั้ง สี่ ประกอบ ส้มมา อาชีวะมา ก่อน เป็น ปกติ พิจารณ์ พุทธการณห์ แห่ง คดี แล้ว ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1ใช้ ดุลพินิจ ไม่รอกการ ลงโทษ จำคุก ให้ จำเลย ทั้ง สี่ หนัก เกิน ไป แต่ เพื่อให้ จำเลย ทั้ง สี่ หลา บจำ เห็น ควร ลงโทษ ปรับ จำเลย ทั้ง สี่ ใน ความผิด ฐานใช้ ยานพาหนะ รับจ้าง ขนส่ง คนโดยสาร เมื่อ ยานพาหนะ นั้น มี ลักษณะ หรือมี การ บรรทุก จน น้า จะ เป็น

อันตราย แก่ บุคคล ใน ยานพาหนะ นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 233 ด้วย ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สี่ ข้อ นี้ พังขึ้น

อนึ่ง สำหรับ ความผิด ฐาน ทำการ เดิน เรือ ใน ขณะที่ ประกาศนียบัตรสิ้นอายุ แล้ว กฎหมาย ที่ ใช้ ใน ขณะที่ จำเลย ที่ 1 กระทำ ความผิด คือพระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 282 ตาม ที่แก้ไข เพิ่มเติม โดย มาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 กำหนด โทษ จำคุก ไม่เกิน สาม เดือน หรือ ปรับไม่เกิน สอง พัน บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ แต่ ภายหลัง การกระทำ ความผิดได้ มี การ ประกาศ ใช้ พระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 และ ตาม มาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าวได้ แก้ไข ข้อความ ใน มาตรา 282 โดย กำหนด โทษ เป็น ปรับ ไม่เกิน สอง พัน บาทจึง เป็น กรณี กฎหมาย ที่ ใช้ ใน ขณะที่ กระทำ ความผิด ต่าง กับ กฎหมาย ที่ ใช้ภายหลัง กระทำ ความผิด ต้อง ใช้ พระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทยพ.ศ. 2456 มาตรา 282 ตาม ที่ แก้ไข เพิ่มเติม โดย มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535ซึ่งเป็น คุณ แก่ จำเลย ที่ 1 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ศาลฎีกา เห็นสมควร แก้ไข ให้ ถูกต้อง "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า สำหรับ ความผิด ฐาน ทำการ เดิน เรือ ใน ขณะที่ ประกาศนียบัตร สิ้น อายุ แล้ว จำเลย ที่ 1 มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติการ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 282 ตาม ที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดย มาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติ การ เดิน เรือ ใน น่านน้ำ ไทย(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ให้ ปรับ 1,800 บาท เมื่อ ลดโทษ ให้ จำเลยที่ 1 หนึ่งใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คง ปรับ1,200 บาท ความผิด ฐาน ใช้ ยานพาหนะ รับจ้าง ขนส่ง คนโดยสารเมื่อ ยานพาหนะ นั้น มี ลักษณะ หรือ มี การ บรรทุก จน น่า จะเป็น

อันตราย แก่บุคคล ใน ยานพาหนะ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 233 ให้
ปรับ จำเลยทั้ง สี่ คน ละ 2,000 บาท อีก สถาน หนึ่ง รวม โทษ จำคุก จำเลย ที่ 1 มี
กำหนด 1 ปี ปรับ 5,200 บาท จำคุก จำเลย ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 คน ละ 1 ปี ปรับ คน
ละ 4,000 บาท โทษ จำคุก ของ จำเลย ทั้ง สี่ ให้ รอกการลงโทษไว้ มี กำหนด 2 ปี
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับจัดการ ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจาก ที่ แก่ ให้ เป็น ไปตาม คำพิพากษา ศาล
อุทธรณ์ ภาค 1

(สมพงษ์ สนิธเนร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ